

TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA

SEZ. ES. IMMOBILIARI

Proc. n. 1/2022 di R.G.E.

G.E.: Dott.ssa Filomena Di Gennaro

ISTANZA PER RILIEVO D'UFFICIO

Per

Mobilcom S.r.l., in persona legale rapp.te p.t. Sig. Ribichini Oscar, con sede legale in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro n.10, c.f. 93052830432, elettivamente domiciliata in Avezzano, P.zza Torlonia n. 42, presso e nello studio dall'Avv. Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano, c.f. DSLCSD49D30E040H. che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara espressamente di voler ricevere notificazioni, avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec avv.cesiodisalvatore@pec.net99.it, da intendersi quale domicilio digitale eletto e/o al numero di fax 0863.444841,

- istante-

Contro

Dex S.r.l., in persona legale rapp.te p.t., con sede in Brescia, Corso Giuseppe Zanardelli n. 3 (C.F. e P.I. 04590110989), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Franceschetti (C.F.: FRNNRC63E11B157U), PEC avvfranceschetti@brescia.pecavvocati.it, presso il quale è elett.te domiciliata in Brescia, Via Solferino, 67,

- creditrice procedente intervenuta -

Norme di possibile violazione:

- "D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., Art. 1418 c.c.".

PREMESSO

- che l'odierna istante risulta proprietaria degli immobili sottoposti a pignoramento nella procedura esecutiva in epigrafe originariamente promossa da Banca di S.Marino S.p.A.;

- che nelle more del giudizio il credito azionato e per il quale si procede, è stato ceduto, nell'ambito di una operazione pro soluto ex art. 1260 e ss. cod. civ. a Dex S.r.l., quale cessionaria di Veicolo di Sistema S.r.l., a sua volta cessionaria nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di Banca di San Marino S.p.A.;

- che la predetta attuale cessionaria Dex S.r.l., intervenuta ex art.111 c.c., non risulta essere iscritta all'albo speciale di cui all'art. 106 T.U.B e nemmeno a quello di cui all'art.114 Tub;

- che pertanto l'azione esecutiva appare *ictu oculi* assolutamente illegittima;

- che la fissazione della vendita dei beni staggiti da parte del professionista delegato nominato è



ormai imminente in forza dell'ordinanza datata 30.1.2025.

Tanto premesso, con il presente atto la Mobilcom S.r.l., in persona legale rapp.te p.t., propone rispettosa sollecitazione all'Ill.mo G.E. affinché rilevi officiosamente il difetto di rappresentanza/carenza di capacità processuale in capo alla Dex s.r.l., eccezione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non operando in tal caso preclusioni di sorta relativamente alla tardività di opposizioni post ordinanza di vendita, proprio perché trattasi di nullità del negozio giuridico, rilevabile anche officiosamente ex actis, imprescrittibile e non sanabile come certamente a conoscenza di codesto Giudicante.

Ed invero, a seguito di ultima attenta lettura di tutta la documentazione versata in atti, è emerso che la Dex S.r.l., odierna creditrice procedente, non risulta essere iscritta all'apposito albo unico degli intermediari finanziari autorizzati di cui all'art. 106 TUB (cfr su: <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/banche>) e tantomeno in quelli autorizzati ex Legge sulle cartolarizzazioni della Repubblica di San Marino n. 157-2021 (cfr Doc. 1), risultando essere invece società di recupero crediti dotata soltanto di licenza ex art. 115 TULPS.

Sul punto doveroso rammentare che, come noto, le attività di riscossione di crediti in generale, ed in particolare di quelli già oggetto di cartolarizzazione la cui operazione è stata per di più effettuata in uno Stato estero (come è stato nella fattispecie in esame), è riservata solo ed esclusivamente a soggetti iscritti all'albo speciale di cui all'art. 106 TUB, con ogni ovvia conseguenza che ne derivi in termini di totale assenza dei necessari requisiti volti a poter promuovere e/o a coltivare azioni tese al recupero del credito.

Dicasi, violazione di norma imperativa come da precetto contenuto dall'art.106 TUB, volta a tutelare l'interesse pubblico a che la riscossione dei crediti venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità, onorabilità e patrimonialità, la cui iscrizione si rende necessaria in ragione del fatto che tutte le attività di riscossione devono necessariamente essere sottoposte al sistema di vigilanza e controllo della Banca d'Italia.

Ebbene nel caso in esame, come già evidenziato nella premessa in fatto, il credito per cui è causa, risulta essere stato dapprima ceduto mediante un'operazione di cartolarizzazione di cessione di crediti in blocco eseguita in uno Stato Estero e precisamente nella Repubblica di San Marino, da Banca di San Marino S.p.A. a Veicolo di Sistemica s.r.l. (società, per altro, non iscritta all'albo ex art. 106 TUB), che a sua volta ha ceduto, all'interno del Territorio Italiano, il credito pro soluto all'odierna creditrice procedente intervenuta ex art.111 c.p.c. nella procedura *de qua*.

Dunque la Dex srl ha semplicemente acquistato *pro soluto* dalla cedente crediti in sofferenza (NPL) documentalmente comprovati *ex actis*) derivanti da un contratto di mutuo fondiario erogato all'odierna debitrice esecutata dalla Banca di San Marino ai sensi e per gli effetti degli artt.58 Tub e 1260 e segg. c.c..



In conclusione il quadro che emerge è il seguente:

- **sulla legittimazione.** La Dex srl costituita il 31.5.2024 (ndr: solo qualche mese prima della sottoscrizione del contratto di cessione datato 2.10.2024.....) agisce professionalmente quale attività prevalente classificazione ATECORI 2007-2022, codice 70.22.09 come “servizi di consulenza e organizzazione aziendale nel settore del credito e ricerche finanziamenti quale attività prevalente” ed in particolare “*L’ACQUISTO DI CREDITI PRO SOLVENDO E PRO SOLUTO, LA LORO RISCOSSIONE NEL RISPETTO E NEI LIMITI CONSENTITI DALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE*” (vedasi rispettivamente frontespizio, pagg. 3/4 e 7/8 visura camerale del 5.12.24 in atti ma che viene allegata alla presente per comodità di disamina da parte del GE (**All.2**)).

Dunque agisce per il recupero “forzoso” di credito ordinario come una società privata, ovvero non come Banca, non come SPV (società veicolo nelle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla Legge n.130/1999) e non come servicer master e/o special (anch’esse figure previste obbligatoriamente nelle dette cartolarizzazioni), che ha acquistato credito bancario in sofferenza derivante da contratto di mutuo fondiario impagato, e che interviene direttamente nella presente procedura esecutiva come successore particolare della cedente ai sensi e per gli effetti dell’art.111 c.p.c., quale cessionaria del credito in commento;

- **sulla riserva di attività finanziaria.** L’attività di acquisto di crediti a titolo oneroso e la loro gestione professionale, specialmente se di origine bancaria, rientra nella riserva di attività finanziaria disciplinata dal TUB;

- **sulla iscrizione obbligatoria art. 106 TUB.** Se la società cessionaria esercita l’acquisto di crediti come sua attività professionale e non rientra nei regimi speciali come le SPV, **DEVE** essere iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia, iscrizione di cui non risulta allo stato essere stata fornita prova documentale, di guisa che deve presumersi **INESISTENTE**.

- **sulla eventuale iscrizione art.114 TUB.** Così come risulta inesistente, per quel che può rilevare in questa sede, l’iscrizione all’albo dei “**gestori di crediti in sofferenza**” (NPL) **prevista dall’art.114 Tub** di recente istituzione ed in vigore dal marzo 2025, a seguito del recepimento della direttiva UE 2021/2167, tramite il D.Lgs.116/2024.

Per completezza espositiva a tal proposito, giova precisare che:

a - i gestori di crediti in sofferenza sono le società autorizzate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 114.6 TUB e iscritte nell’albo di cui all’articolo 114.5 TUB che svolgono l’attività per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;

b) per crediti in sofferenza si intendono i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni della Banca d’Italia;



c) gli acquirenti di crediti in sofferenza sono le persone fisiche o giuridiche, diverse dalle banche, che acquistano crediti in sofferenza nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale;

d) La gestione dei crediti consiste nelle seguenti attività: riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (*servicing*) che deve essere, almeno in parte, svolta in Italia; la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106 del TUB; la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza; l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;

e) i gestori possono inoltre prestare: attività di gestione di crediti dagli stessi acquistati a titolo definitivo e per proprio conto da banche e altri intermediari finanziari, purché tale attività sia svolta in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza svolta per conto di acquirenti terzi; **l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli in sofferenza**; attività di gestione di "crediti in sofferenza" (*servicing*) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2402/2017 (cioè prive della segmentazione del rischio); attività connesse o strumentali;

- **sulla mancata Iscrizione.** La mancata iscrizione, nell'uno e/o nell'altro albo, comporta per la società l'esercizio abusivo di attività finanziaria riservata, con conseguente nullità del contratto di cessione ex art.1418 c.c. per violazione di norma imperativa, e per l'effetto, il difetto di legittimazione processuale attiva della cessionaria Dex srl;

- **sulla licenza ex art.115 TULPS.** Tale iscrizione è funzionalmente irrilevante nella specie, pur se prevista come "*attività di Agenzia recupero crediti*" quale attività secondaria classificazione ATECORI, codice 82.91.1 nell'oggetto sociale della Dex srl (vedasi citata visura camerale allegata alla pag.8, punto 6), comunque giuridicamente insostenibile posto che autorizzerebbe, a tutto voler concedere, il solo **recupero stragiudiziale per conto terzi** e non in proprio (vedasi 4° comma art.115 detto) e **giammai la riscossione giudiziale** di crediti bancari per l'appunto, attività oggetto di riserva di legge come detto.

Le determinazioni e conclusioni che precedono non vengono scalfite nemmeno dal recente arresto della S.C. Sez.III, n.7243 del 18.3.2024, che ha concluso per la irrilevanza della mancata iscrizione all'albo 106 Tub da parte del sub-servicer (ovvero il soggetto che in concreto procede al recupero credito) non derivandone alcuna invalidità del suo operato. riguardante chiaramente oggetto e soggetti di tutt'altro genere e specie.



Or bene, tralasciando i punti non condivisibili già censurati da autorevoli Tribunali, vi è da evidenziare che la S.C. si è pronunciata sì in materia di iscrizione all'albo ex art.106 TUB, ma inerente il sub servicer e/o special servicer, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione regolamentata dalla Legge speciale n.130/1999. artt.2, 3, 4 e 6 in particolare **(quindi non nell'ambito di una cessione di credito ordinaria disciplinata dalla norma codicistica art.1260 c.c. e speciale art.58 Tub come quella di specie)** soggetto che deve essere nominato dal master servicer (necessariamente iscritto all'art.106 Tub) a sua volta incaricato dalla Società Veicolo (SPV) cessionaria del credito anch'essa iscritta per legge ad apposito albo c/o BDI.

Ad ogni modo, la pronuncia anzidetta, caratterizzata da profili che nulla hanno a che vedere con la questione in esame e quindi del tutto irrilevante, esprime tuttavia un principio generale dirimente: il soggetto che materialmente agisce per il recupero crediti può essere legittimato dalla sola licenza ex art.115 TULPS alla **irrinunciabile condizione** che il master servicer (colui che in concreto lo incarica) sia iscritto all'albo ex art.106 Tub e fornisca prova documentale dell'esternazione di tale incarico con tassativa descrizione dei controlli e verifiche che andrà ad eseguire e di cui deve dare prova di avvenuta esecuzione (vedasi anche Provv. Banca d'Italia n.288/2015).

Insomma, con queste prescrizioni viene assicurata la vigilanza sui soggetti che in concreto operano nel recupero, obiettivo che a maggior ragione viene perseguito nel recupero di crediti in sofferenza non cartolarizzati, imponendo la iscrizione in appositi albi ex art.106 e 114 Tub tenuti presso la Banca d'Italia che in tal modo potrà sottoporre gli iscritti ad adeguata vigilanza a presidio di interessi generali (singole persone e mercato) e come tale da qualificarsi norma imperativa.

Diversamente opinando, si avrebbe la situazione paradossale in cui il soggetto che di fatto recupera crediti bancari in sofferenza, quindi esercita chiaramente attività finanziaria oggetto di riserva legale ripetendo, non sarebbe più controllato da alcuno, non potendo nemmeno lontanamente ipotizzarli nel contesto della licenza ex art.115 TULPS, come noto rilasciata dalla Questura e per la quale vengono eseguiti meri controlli di pubblica sicurezza ed affatto finanziari.

Alla luce di quanto esposto ne discende l'improcedibilità (insanabile) dell'azione esecutiva per totale carenza dei presupposti richiesti ex art. 106 TUB.

In ogni caso, trattandosi di fatti di possibile rilevanza penale procedibili d'ufficio inerenti le ipotesi di riciclaggio, falso in scritture private e falso in bilancio, per tacer degli aspetti fiscali), chiede all'Ill.mo G.E., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 331, comma 4°, c.p.p., la trasmissione di tutti gli atti del presente giudizio alla locale Procura della Repubblica, alla Consob, alla Banca d'Italia ed all'Autorità Bancaria Europea (EBA) per le verifiche di rispettiva competenza, con conseguente doverosa sospensione della presente esecuzione.



Vero è, infatti, che alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in ragione delle evidenti gravi violazioni, come detto, riguardanti norma imperativa e speciale, non può che procedersi alla sospensione del giudizio, anche in ragione del fatto che trattasi di evidenze fondate su ampia prova scritta, di facile e pronta soluzione.

Ed invero, la sussistenza del *fumus boni juris* è comprovata dalla violazione di norme imperative e speciali sanzionabili con le nullità rilevabili anche in via officiosa in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in questa sede.

Altrettanto indubbia è la sussistenza del *periculum in mora*, che sussiste per il semplice fatto che nei confronti della odierna debitrice sia stata intrapresa una azione esecutiva su immobili pignorati dal valore stimato dal ctu di oltre € 600.000,00 manifestamente ingiusta ed illegittima che, qualora proseguita, comporterebbe danni gravi ed irreparabili per la stessa, perché eseguita per un credito inesigibile, in attesa della definizione del presente giudizio, notoriamente di non breve momento.

Conseguentemente, i gravi motivi invocati, relativamente al *fumus*, sono individuabili nella verosimile fondatezza delle doglianze eccepite, mentre relativamente al *periculum*, nella comparazione tra l'interesse dell'attuale creditrice a procedere esecutivamente e quello della debitrice a non subire la prosecuzione di una esecuzione ingiusta dalle conseguenze drammatiche.

Trattasi dunque di bilanciare interessi manifestamente sproporzionati a disfavore dell'esecutata, in palese difficoltà economico-finanziaria ed in manifesta situazione di dipendenza economica, a fronte della posizione della odierna procedente, di comprovata situazione di dominanza e preminenza strutturale.

Dunque e concludendo sul punto, considerato che i motivi posti a sostegno delle doglianze eccepite, basati prevalentemente su ampia prova scritta di facile e pronta soluzione, unitamente alla questione di diritto di altrettanto facile decisione, non appaiono allo stato manifestamente infondati e che la rilevanza e la decisività degli stessi consentono di ritenere la sussistenza sia del *periculum in mora* che del *fumus boni juris*, appare ragionevole attendersi l'accoglimento dell'invocata sospensione.

Ad ogni modo, sempre in riferimento al *periculum* e fermo restando che, per costante e autorevole giurisprudenza ai fini della sospensiva, rileverebbe il solo requisito del “fumus” (ampiamente emerso in questa sede), appare doveroso ricordare dapprima a noi stessi che in caso di mancata sospensione del titolo, la debitrice si vedrebbe costretta a corrispondere un importo più che considerevole ad un soggetto giuridico avente un capitale versato pari a € 10.000,00, ovvero dotato di “incapacità patrimoniale”, per cui sarebbe impossibile il recupero delle predette somme in caso di un probabile futuro “ribaltamento” della decisione nel merito della controversia de quo.



In proposito si cita Tribunale di Perugia, ordinanza del 4 dicembre 2018, Est. Ombretta Painsi, il quale ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in ragione del modesto capitale sociale (€ 10.000,00) della società creditrice opposta, proprio perché non poteva offrire sufficiente garanzia di restituzione della somma ingiunta in caso di eventuale accoglimento dell'opposizione.

Nello stesso senso Tribunale di Roma, ordinanza del 23 febbraio 2021, che ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo l'ingiungente una società con capitale sensibilmente inferiore rispetto all'importo azionato, in cui l'ingiunto correva il grave rischio di corrispondere, in una fase ancora priva di definitività sull'accertamento, un importo considerevole.

Ut sopra, la Mobilcom S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rivolge cortese e rispettosa

ISTANZA

affinché l'Ill.mo G.E., Voglia:

1) rilevare d'ufficio il grave vizio processuale attinente alla nullità del titolo di acquisto del credito e al conseguente difetto di legittimazione di Dex s.r.l.;

2) disporre la sospensione immediata della procedura esecutiva, anche inaudita altera parte, in presenza di gravi motivi, data la nullità radicale del diritto ad agire della cessionaria intervenuta Dex srl;

3) fissare udienza per la trattazione del presente rilievo e, previa dichiarazione del difetto di legittimazione di Dex srl, dichiarare nullo e inefficace l'intervento/subentro della medesima Dex srl.

Con riserva, occorrendo, di proporre formale opposizione ex artt.615 e/o 617 c.p.c. nel termine che verrà assegnato.

Insiste nella invocata richiesta di trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 comma 4° c.p.p.

Allegati:

n.1 visura camerale Dex srl.

Con osservanza.

Avezzano-Macerata, lì 5 novembre 2025

Avv. Cesidio Di Salvatore

